

LA GESTIÓN DE LA PESCA EN LA UNIÓN EUROPEA

Esta ficha informativa explica los principales principios y elementos de la gestión de la pesca en el marco de la política pesquera común (PPC). La gestión de la pesca en la Unión Europea se basa en la necesidad de garantizar una explotación sostenible de los recursos biológicos marinos desde el punto de vista ambiental y la viabilidad a largo plazo en este sector. Para alcanzar este objetivo, la Unión ha adoptado legislación sobre el acceso a las aguas de la Unión, la asignación y el uso de los recursos, los totales admisibles de capturas, la limitación del esfuerzo pesquero y medidas técnicas.

BASE JURÍDICA

- Artículos 38 a 43 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

OBJETIVOS

El objetivo principal consiste en garantizar la viabilidad del sector a largo plazo mediante una explotación sostenible de los recursos.

RESULTADOS

A. Normas que rigen el acceso a las aguas y los recursos

Como principio general, todos los buques pesqueros de la Unión registrados tienen igualdad de acceso a las aguas y los recursos en toda la Unión. Existen algunas excepciones temporales a esta norma, pero expirarán a finales de 2032. Se trata de las siguientes:

1. Restricciones de acceso dentro de la zona de las doce millas

Dentro de una zona costera de doce millas como máximo, los Estados miembros pueden restringir el acceso a los tres grupos de buques y pesquerías siguientes:

- buques que tradicionalmente faenan en esas aguas desde puertos adyacentes;
- buques identificados en virtud de las relaciones de vecindad existentes;
- buques relacionados con la pesca enumerados en el anexo I del [Reglamento de base de la PPC](#).

2. Restricciones de acceso dentro de la zona de las cien millas de las regiones ultraperiféricas

En las aguas comprendidas hasta las cien millas desde la línea de base de las costas de las regiones ultraperiféricas de la Unión, el acceso puede restringirse a los siguientes grupos de buques:

- buques matriculados en los puertos de dichos territorios;
- buques que tradicionalmente faenan en esas aguas.

B. Objetivo de rendimiento máximo sostenible

La conservación de los recursos pesqueros mediante el ajuste de la capacidad de pesca a las posibilidades de pesca es una de las prioridades de la PPC. Para lograr esta explotación sostenible, deben gestionarse las poblaciones de peces de acuerdo con el principio de rendimiento máximo sostenible. A tal fin, la PPC basa sus decisiones en el mejor asesoramiento científico disponible y aplica el principio de cautela, en virtud del cual la insuficiencia de datos científicos no puede justificar el aplazamiento ni la falta de adopción de medidas para conservar las especies. La explotación sostenible también implica la aplicación gradual de un enfoque basado en el ecosistema a la gestión de la pesca.

C. Posibilidades de pesca

Anualmente, la Unión Europea asigna posibilidades de pesca para la mayoría de sus especies comerciales, expresadas como totales admisibles de capturas (TAC). Sobre la base de las evaluaciones científicas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), la Comisión presenta al Consejo sus propuestas de TAC antes de que finalice cada año. En los últimos años, en virtud de las disposiciones sobre los planes de gestión plurianuales, los límites de capturas han sido más estables, lo que ha permitido a los pescadores planificar mejor sus actividades.

D. Principio de estabilidad relativa

Las posibilidades de pesca se reparten entre los Estados miembros de modo que se garantice la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de cada uno respecto a cada una de las poblaciones de peces afectadas. Este principio de estabilidad relativa, basado especialmente en los niveles históricos de capturas, implica el mantenimiento de un porcentaje fijo del esfuerzo pesquero autorizado para las principales especies comerciales en cada Estado miembro. A largo plazo, el esfuerzo pesquero debe ser globalmente estable, teniendo en cuenta la importancia de garantizar la continuidad de la pesca, en especial en las regiones que dependen en mayor medida de esta actividad.

E. Mejor ajuste de las capacidades de pesca

En consonancia con el objetivo de la PPC de una explotación sostenible, el ajuste entre las posibilidades de pesca y las capacidades de pesca está mejorando. Esto se debe principalmente a la mejora de la situación de importantes poblaciones de peces con un número cada vez mayor de poblaciones en las que se alcanza el rendimiento máximo sostenible, pero también a una disminución de la capacidad de la flota pesquera de la Unión. Así pues, el rendimiento económico de la mayoría de las flotas pesqueras de la Unión ha disminuido en los últimos años. El valor añadido bruto se estimaba en 4 500 millones EUR en 2017 y se redujo hasta 3 300 millones EUR en 2021. El beneficio bruto estimado disminuyó de 2 000 millones EUR en 2017 a 1 190 millones EUR en 2021.

F. Reglamento sobre medidas técnicas

Las medidas técnicas son instrumentos de apoyo a la aplicación de la PPC. En términos generales, tienen como objetivo evitar la captura de juveniles, especies no comerciales y otros animales marinos. En vista de la necesidad de un nuevo enfoque para aumentar la eficacia de las medidas técnicas, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron

el 20 de junio de 2019 el Reglamento (UE) 2019/1241 sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas. El Reglamento actualiza y consolida las definiciones existentes de artes de pesca y operaciones de pesca, y tiene por objeto una interpretación y una aplicación más claras y uniformes de las normas técnicas. Asimismo, establece las medidas técnicas correspondientes para la captura y el desembarque de los recursos biológicos marinos, la utilización de los artes de pesca y la interacción de las actividades pesqueras con los ecosistemas marinos.

1. Medidas técnicas comunes

El Reglamento establece medidas técnicas comunes que se aplican en todas las aguas de la Unión y, cuando procede, a la pesca recreativa:

- prohibición de los artes o métodos de pesca destructivos que utilizan explosivos, veneno, sustancias soporíferas, corriente eléctrica, martillos neumáticos u otros instrumentos percutientes, dispositivos remolcados y palas para la recogida de coral rojo, o cualquier otro tipo de coral o especies parecidas, y algunos arpones submarinos;
- restricciones generales aplicables al uso de artes de arrastre, redes fijas y redes de deriva;
- prohibición general de la pesca de especies sensibles;
- prohibición de desplegar artes de pesca específicos en hábitats sensibles, incluidos los ecosistemas marinos vulnerables;
- establecimiento de tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, esto es, el tamaño mínimo de las especies que pueden mantenerse a bordo o desembarcarse;
- medidas para reducir los descartes, como el desarrollo de proyectos piloto con el objetivo de explorar métodos para reducir las capturas no deseadas.

2. Regionalización de las medidas técnicas

El Reglamento establece un marco para adaptar las medidas técnicas a las especificidades regionales de la pesca. El proceso de regionalización debe llevarse a cabo con arreglo a un enfoque ascendente, mediante el cual los Estados miembros, cooperando estrechamente con el sector en consejos consultivos locales, podrán presentar recomendaciones conjuntas respecto de las siguientes medidas técnicas:

- artes de pesca selectivos por talla y por especie;
- prohibición o restricción de la actividad pesquera en determinadas zonas y períodos;
- establecimiento de tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, esto es, el tamaño mínimo de las especies que pueden mantenerse a bordo o desembarcarse;
- creación de vedas en tiempo real con objeto de garantizar la protección de especies sensibles o de concentraciones de juveniles, de peces reproductores o de crustáceos y moluscos;

- utilización de artes de pesca innovadores;
- medidas de conservación;
- planes de descartes temporales;
- definición de proyectos piloto que desarrollen un sistema de documentación completa de las capturas y los descartes basado en objetivos y metas mensurables.

G. Planes de gestión plurianuales

Los planes de gestión plurianuales tienen por finalidad mantener el volumen de las poblaciones dentro de unos límites biológicos seguros en las diferentes cuencas marítimas de la Unión. Estos planes establecen las capturas máximas y una serie de medidas técnicas, que tienen en cuenta las características de las poblaciones y las pesquerías (especies objetivo, artes empleados, estado de las poblaciones afectadas) y el impacto económico de las medidas aplicadas a las pesquerías de que se trate.

H. Planes plurianuales de recuperación de las poblaciones

Los planes plurianuales de recuperación de las poblaciones se aplican cuando las poblaciones de peces se encuentran en peligro. Se basan en dictámenes científicos e incluyen límites del esfuerzo pesquero (por ejemplo, limitación del número de días que los buques están en el mar). Garantizan que los efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos se mantengan en niveles sostenibles.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento ha desempeñado un papel decisivo en la elaboración de la legislación en materia de gestión de la pesca. A continuación, figura una selección de los logros más recientes y más importantes:

El 6 de julio de 2016, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico](#). Este nuevo enfoque regional tiene en cuenta las fuertes interacciones biológicas existentes. Fija un plan de pesquerías multiespecies teniendo en cuenta la dinámica en esta cuenca entre las poblaciones de bacalao, arenque y espadín, así como las capturas accesorias de las pesquerías de esas poblaciones, a saber, las poblaciones bálticas de solla, platija, rodaballo y rémol.

El 14 de septiembre de 2016, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2016/1627 relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo](#).

El 23 de noviembre de 2016, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2016/2094 por el que se establece un plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao](#) y las pesquerías que las explotan. El objetivo de la revisión del plan era garantizar una explotación que restablezca y mantenga las poblaciones de bacalao por encima de niveles capaces de producir un rendimiento máximo sostenible.

El 4 de julio de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2018/973, por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones demersales en el mar del Norte](#) y para las pesquerías de estas poblaciones, por el que

se detallan las disposiciones de aplicación de la obligación de desembarque en el Mar del Norte. El plan incluye la explotación de una lista de poblaciones demersales en el mar del Norte y, cuando esas poblaciones se extiendan más allá de este mar, en sus aguas adyacentes.

El 13 de noviembre de 2018, el Parlamento aprobó su posición sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo [por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las pesquerías de estas poblaciones](#). El 29 de septiembre de 2020, la Comisión retiró su propuesta al respecto.

El 19 de marzo de 2019, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2019/472 por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las aguas occidentales y aguas adyacentes](#), así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones.

El 20 de junio de 2019, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2019/1022 por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental](#).

El 20 de junio de 2019, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2019/1154 relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo](#).

El 20 de junio de 2019, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2019/1241 sobre la conservación de los recursos pesqueros](#) y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas.

El 21 de enero de 2021, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre un aumento de los recursos pesqueros en el mar: medidas para promover la recuperación de las poblaciones de peces por encima del rendimiento máximo sostenible \(RMS\)](#), en particular zonas de recuperación de poblaciones de peces y zonas marinas protegidas. En dicha Resolución, el Parlamento solicita a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la cobertura científica sobre la explotación de las poblaciones de peces y la aplicación del enfoque ecosistémico a la ordenación de la pesca, así como que mejoren la selectividad y las tasas de supervivencia de las especies no objetivo. También formuló recomendaciones para ampliar la red de zonas marinas protegidas y mejorar su ordenación.

El 25 de marzo de 2021, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre el impacto de la basura marina en la pesca](#). En dicha Resolución, el Parlamento pide que se mejore la notificación de la pérdida de artes de pesca en el mar y sugiere desarrollar nuevas herramientas para la identificación y la trazabilidad de las artes de pesca perdidas en el mar y registrar los datos sobre la basura marina. Pide, asimismo, una mayor financiación e investigación destinadas a hallar materiales alternativos y respetuosos con el medio ambiente para su utilización en las artes de pesca. Por último, el Parlamento pide a la Comisión que cree un fondo específico para apoyar a los Estados miembros y que elabore un plan de acción de la Unión para luchar contra la basura marina.

El 15 de marzo de 2023, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2023/675 por el que se establecen medidas de conservación y ordenación para la conservación del atún rojo del sur](#).

El 9 de mayo de 2023, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre la cogestión de la pesca en la Unión y contribución del sector pesquero a la aplicación de medidas de gestión](#). En dicha Resolución, el Parlamento pide a la Comisión que elabore un marco reglamentario voluntario no vinculante en materia de cogestión de la pesca. El Parlamento subraya que las medidas de la Unión en materia de cogestión deben centrarse en iniciativas a escala local, regional y nacional, así como en el intercambio de mejores prácticas.

El 13 de septiembre de 2023, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2023/2053 por el que se establece un plan de ordenación plurianual para el atún rojo](#) del Atlántico oriental y el Mediterráneo. Este Reglamento se basa en el Reglamento (UE) 2016/1627, que establece un plan que tiene en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de artes y técnicas de pesca, y promueve la utilización de artes que sean selectivas y que tengan un impacto reducido en el medio ambiente, contribuyendo así a un nivel de vida digno en las comunidades locales.

El 4 de octubre de 2023, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2023/2124 sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM](#) (Comisión General de Pesca del Mediterráneo).

El 13 de diciembre de 2023, el Parlamento y el Consejo adoptaron el [Reglamento \(UE\) 2023/2833 por el que se establece un programa de documentación de capturas de atún rojo](#) (*Thunnus thynnus*).

El 18 de enero de 2024, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre el Plan de acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente](#). En dicha Resolución se pide un enfoque equilibrado en la definición y aplicación de las ZMP, garantizando al mismo tiempo la participación efectiva de los pescadores en su designación y gestión. Reitera su llamamiento en pos de la prohibición de todas las actividades industriales extractivas perjudiciales para el medio ambiente, como la minería y la extracción de combustibles fósiles, en las ZMP. Además, el Parlamento pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las medidas restrictivas o medidas de protección necesarias para alcanzar los objetivos de conservación y restauración específicos de cada una de estas ZMP.

El 13 de marzo de 2024, el Parlamento adoptó el [Reglamento \(UE\) 2024/897](#) que modifica el Reglamento (UE) 2017/2107, por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), y el Reglamento (UE) 2023/2053, por el que se establece un plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo.

Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Desarrollo Regional, Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo. Para más información, puede consultar el sitio web de la [Comisión de Pesca](#).

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2026